

원격화상 면담 업무처리 지침

[공소청 예규 제23호, 정보통신담당관][시행 2026. 10. 2. 일부개정]

<제정 대검 예규 제699호, 2014. 2. 17.>
<개정 대검 예규 제829호, 2015. 12. 31.>
<개정 대검 예규 제1136호, 2020. 11. 20.>
<개정 대검 예규 제1253호, 2021. 11. 29.>
<개정 공소청 예규 제23호, 2026. 10. 2.>

제1장 총 칙

제1조 【목적】

이 지침은 공소청과 공소청간 및 공소청과 법무부 산하 구금보호기관(이 지침에서는 법무부 산하 구치소·교도소·소년원·소년분류심사원을 말하고, 이하 ‘구금보호기관’이라고 함)간에 설치된 원격화상시스템을 이용함에 있어, 합리적인 업무처리 기준을 제시함으로써 국민의 편익증진, 신속한 사실확인 및 호송업무의 효율성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 【면담자의 책무】

검사 및 공소청 직원(이하 "면담자" 라 한다)은 원격화상면담시 적법절차를 준수하고, 필요에 의해 면담 내용을 녹화한 경우 녹화물을 엄격히 관리하여 자료 유출 등으로 수사기밀이 누설되거나 그 녹화내용이 피의자 또는 피해자·목격자 등 사건 관계인 (이하 "면담대상자"라 한다)의 명예나 사생활의 비밀이 침해되지 않도록 유의하여야 한다.

제3조 【원격화상면담의 대상】

면담자는 면담대상자를 면담함에 있어 직접 대면면담을 원칙으로 하되, 사건의 특성, 면담대상자의 접근성·편의성, 사건처리의 신속성, 수용자·피보호자에 대한 구금보호기관의 호송 및 계호부담 등을 고려하여 원격화상면담을 실시할 수 있다.

제4조 【원격화상면담실과 원격화상면담 운영담당자의 지정】

① 각 지방공소청 및 지청(이하 "각급 청"이라 한다)의 사정에 따라, 공소청에 설치된 영상녹화실 중에서 원격화상면담실을 지정한다.

② 제1항의 영상녹화실 운영부서의 부서장은 공소청 직원 중에서 원격화상면담 운영담당자(이하 "운영담당자"라 한다) 및 예비 운영담당자를 지정한다.

제5조 【녹화물의 제작】

면담자는 공소청 원격화상시스템을 이용하여 영상녹화물을 제작할 수 있다. 이때 녹화물 1개는 기록에 첨부하고 나머지 1개는 면담자의 공소청에 보관한다.

제6조 【면담과정의 녹화】

① 원격화상면담과정을 기존 영상녹화장비 또는 원격화상시스템에 의해 녹화하는 경우 상대방의 동의 등 그 업무처리 절차는 「영상녹화 업무처리 지침」(공소청 예규)에 따른다.

② 제1항의 경우 위 영상녹화 업무처리 지침에 따라, 면담대상이 사건의 참고인인 경우에는 영상녹화에 관하여 사전 동의를 받아야 하고, 피의자인 경우에는 영상녹화되고 있음을 고지해야 하는 등 제반 절차를 준수하도록 유의해야 한다.

③ <삭제 2026. 10. 2.>

제2장 공소청간 원격화상면담

제7조 【면담자의 업무】

① 원격화상면담을 실시하려고 하는 공소청(이하 "요청청"이라 한다)의 면담자는 운영담당자를 통해 면담대상자가 출석하는 공소청(이하 "피요청청"이라 한다)의 운영담당자와 면담일정을 협의하여 원격화상시스템에 일정을 등록하고 면담대상자에게 소환 일시·장소를 통보한다.

② <삭제 2026. 10. 2.>

③ <삭제 2026. 10. 2.>

④ <삭제 2026. 10. 2.>

제8조 【원격화상면담 운영담당자의 업무】

① 요청청의 운영담당자는 아래와 같은 업무를 수행한다.

1. 요청청 **면담**자로부터의 원격화상**면담** 신청 접수 및 일정 협의
2. 원격화상 장비의 관리·작동(기술적인 부분은 정보통신 관리 담당자와 협의)
3. 요청청의 **면담**자 요청시 원격화상시스템상의 녹화물 제작

② 피요청청의 운영담당자는 아래와 같은 업무를 수행한다.

1. 요청청 운영담당자와의 **면담**일정 협의
2. 원격화상**면담**실에 설치된 기존의 영상녹화장비의 관리·작동 및 원격화상시스템 장비의 관리·작동(기술적인 부분은 정보통신 관리담당자와 협의)
3. **공소청**에 도착한 **면담대상**자의 원격화상**면담**실로의 안내
4. <삭제 2026. 10. 2.>
5. <삭제 2026. 10. 2.>

제3장 **공소청과 구금보호기관간 원격화상**면담****

제9조 【요청 절차】

- ① **공소청**의 **면담**자는 제3조에서 정한 필요에 의해 구금보호기관 수용자·피보호자 또는 교도관·보호직공무원에 대하여 원격화상**면담**을 실시할 수 있다.
- ② 전항의 경우, **면담대상**가 있는 구금보호기관에 미리 대상자와 **면담**예정 시간을 알려 **면담**시간과 면회시간이 중복되지 않도록 최대한 배려하여야 한다.

제10조 <삭제 2026. 10. 2.>

제11조 【재검토기한】

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조 【시행일】

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조 【경과규정】

개정 형사소송법(법률 제21857호, 2026. 10. 2. 시행) 부칙 제12조에 따라 수사를 하는 경우에는 직전 훈령(또는 예규) 관련 규정에 따른다.